



PUTUSAN
Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TEDMONNINDO PRATAMASEMESTA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ferry So, berkedudukan di Jalan Kedungdoro Nomor 149, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *MMP Law Firm*, beralamat di Menara IGS Lantai 6, Jalan Embong Gayam Nomor 17, Surabaya, 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pendaftaran Merek LOGO TEDMONNINDO, Kelas 6, dengan Nomor Permohonan DID2018061480, Tanggal Penerimaan 26 November 2018 atas nama PT. Tedmonnindo

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratamasemesta (Ic. Penggugat) diajukan pendaftarannya dengan iktikad baik, karena Penggugat adalah Penerus Hak atas Merek GRAND, Kelas 21, Daftar Nomor IDM000069811, Tanggal Penerimaan (*filing date*) 15 April 2002, yang sebelumnya dimiliki Bapak Ferry So, selaku pendaftar pertama merek GRAND di Indonesia;

3. Menyatakan penolakan permohonan Merek LOGO TEDMONNINDO, Kelas 6, dengan Nomor Permohonan DID2018061480, Tanggal Permohonan 26 November 2018 atas nama PT. Tedmonnindo Pratamasemesta (Ic. Penggugat), oleh Tergugat berdasarkan Pasal 20 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah putusan yang keliru;
 4. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 446/KBM/HKI/2021, tanggal 28 September 2021 dengan segala akibat hukumnya;
 5. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menganulir Surat Penolakan Tetap (Tolak Definitif) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk Nomor Permohonan DID2018061480 tertanggal surat 11 Februari 2021;
 6. Mewajibkan Tergugat agar memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk segera mendaftarkan permohonan Merek LOGO TEDMONNINDO, Kelas 6, dengan Nomor Agenda DID2018061480, Tanggal Penerimaan 26 November 2018, atas nama PT. Tedmonnindo Pratamasemesta (Ic. Penggugat) dalam Daftar Umum Merek;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 September 2022 yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 September 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 32 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Tedmonnindo Pratamasemesta tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 September 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pendaftaran Merek LOGO TEDMONNINDO,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 6, dengan Nomor Permohonan DID2018061480, Tanggal Penerimaan 26 November 2018 atas nama PT. Tedmonnindo Pratamasemesta (Ic. Penggugat) diajukan pendaftarannya dengan iktikad baik, karena Penggugat adalah Penerus Hak atas Merek GRAND, Kelas 21, Daftar Nomor IDM000069811, Tanggal Penerimaan (*filing date*) 15 April 2002, yang sebelumnya dimiliki Bapak Ferry So, selaku Pendaftar pertama merek GRAND di Indonesia;

3. Menyatakan penolakan permohonan Merek LOGO TEDMONNINDO, Kelas 6, dengan Nomor Permohonan DID2018061480, Tanggal Permohonan 26 November 2018 atas nama PT. Tedmonnindo Pratamasemesta (Ic. Penggugat), oleh Tergugat berdasarkan Pasal 20 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah putusan yang keliru;
4. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 446/KBM/HKI/2021, tanggal 28 September 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menganulir Surat Penolakan Tetap (Tolak Definitif) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk Nomor Permohonan DID2018061480 tertanggal surat 11 Februari 2021;
6. Mewajibkan Tergugat agar memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk segera mendaftarkan permohonan Merek LOGO TEDMONNINDO, Kelas 6, dengan Nomor Agenda DID2018061480, Tanggal Penerimaan 26 November 2018, atas nama PT. Tedmonnindo Pratamasemesta (Ic. Penggugat) dalam Daftar Umum Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebaliknya pihak Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa telah terdapat unsur iktikad tidak baik dari Penggugat dalam mendaftarkan merek "LOGO TEDMONNINDO" dengan Nomor Permohonan DID2018061480, karena merek milik Penggugat tersebut terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Bahwa patut diduga Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "LOGO TEDMONNINDO" Nomor Permohonan DID2018061480 memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TEDMONNINDO PRATAMASEMESTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TEDMONNINDO PRATAMASEMESTA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-HKI/2023